

נושאים למבחן מחצית א' שכבה יא' תשפ"ה

תלמידים יקרים ביום רביעי ה-27/11/24 תתקיים בחינה ראשונה באזרחות. המושגים הנדרשים וההגדרות שלהם מפורטים בסיכומים אלו. כמו כן בקובץ זה מופיעות שאלות תרגול, מבנה הבחינה והנחיות מענה על שאלות. יש ללמוד טוב לבחינה מהסיכומים המצורפים, הספר והמחברת.

בהצלחה!

עמודים בספר	נושאים
87	1. לאום ומדינת לאום סוגי לאומיות: פוליטית/אתנית-תרבותית.
88-90	סוגי מדינות לאום: מדינת לאום אתנית –תרבותית, מדינה דו-לאומית, מדינה רב לאומית, מדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה
20-23	2. הכרזת העצמאות: 1. לגיטימציה- סיבות/הצדקות/זכויות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: הצדקה היסטורית; הצדקה משפטית- הכרה בינלאומית; הצדקה אוניברסלית-מוסרית- טבעית. 2. ביטויים מההכרזה: - <u>לאופי היהודי של מדינת ישראל</u> - <u>ביטויים לאופי הדמוקרטי של מדינת ישראל.</u> 3. קריאות לגורמים שונים ותוכן הפניות: - לאו"ם - למדינות ערב השכנות ועמיהן - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל - ליהודים בתפוצות

92-96	3. מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: <u>היבט משפטי-נורמטיבי</u> חוקים: לגבי כל חוק צריך לדעת את שם החוק התוכן ומטרה (כיצד מבטא החוק את אופייה היהודי של מדינת ישראל) - חוק שעות עבודה והמנוחה - חוק איסור גידול חזיר - חוק חג המצות - חוק שיפוט בתי דין רבניים - חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם - חוק השבות <u>היבט המרחב הציבורי:</u> - סמלים: דגל המדינה; ההמנון- "התקווה"; סמל המדינה- מנורה וענפי זית; - מעמד השפה העברית לוח השנה העברי
28-29	4. גישות כלכליות חברתיות: - גישה ניאו ליברלית - גישה סוציאל דמוקרטית
30-31 34	5. עקרון שלטון העם - הגדרת עקרון שלטון העם - <u>צורות שלטון:</u> - דמוקרטיה ישירה - דמוקרטיה עקיפה -משאל עם- הגדרה - תנאים לבחירות דמוקרטיות

מבנה הבחינה

הבחינה מורכבת משני פרקים :

פרק בבחינה	סוג השאלה	מספר השאלות שעל התלמיד/ה לענות	ניקוד לכל שאלה	סה"כ ניקוד לפרק
פרק ראשון	שאלות אירוע	4 שאלות מתוך 6	15 נקודות	60 נקודות
פרק שני	שאלות ידע קצרות	5 שאלות מתוך 8	8 נקודות	04 נקודות

כיצד עונים על שאלות אירוע

כיצד ניגשים לשאלות אירוע באזרחות?

- יש לקרוא את האירוע המוצג ולזכור כי השאלה מופיעה בסוף.
- חשוב לשים לב על מה הנכם נשאלים? מה המושג אותו אתם נדרשים לזהות. למשל: גישה כלכלית- חברתית, עקרון דמוקרטי, זכויות, סוג זכויות, מדיניות, חוק וכו'.
- באירוע עצמו ישנם רמזים מתוך ההגדרה של המושג הנדרש. למשל, אם השאלה נוגעת לתרבות משותפת, שפה משותפת ומוצא... כנראה שהתשובה אליה היא מכוונת היא לאומיות אתנית תרבותית.

עליכם לענות על כל שלושת מרכיבי השאלה:

- **ציינו =** זיהוי המושג הנדרש, התשובה המיידית והקצרה לשאלה.
(חשוב בתשובה להעתיק לפני ציון המושג את מה שכתוב בין ה"הצג" ל"הסבר" על מנת לוודא שהנכם עונים על ששאלתם.)
- **הציגו =** הגדרה מדויקת של המושג אותו זיהיתם וציינתם.
- **הסבירו =** ההסבר מורכב משני חלקים:
 1. ביסוס – ציטוט מתוך האירוע הנתון בשאלה, יש להקפיד על כתיבת משפט אחד או שניים בלבד ולא לצטט את כל הקטע הנתון בשאלה.
 2. קישור – כתבו במילים שלכם תוך שימוש במילים מתוך ההגדרה שהצגתם בכדי להסביר מדוע על סמך האירוע החלטתם שמדובר במושג אותו ציינתם.
(קישור בין הציטוט לרכיבי ההגדרה)

שאלה לדוגמא

1. הוועדה למינוי שופטים מינתה בשנה האחרונה כמה שופטים לבית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי. הוועדה מינתה שופט ערבי לבית המשפט העליון ועוד כמה שופטים ערביים לבתי המשפט המחוזיים. כמו כן לראשונה מינתה הוועדה שופטת ערבייה לבית המשפט המחוזי בנצרת. בעקבות זאת כתבה עיתונאית בכירה כי מינויים אלה של הוועדה למינוי שופטים, הם הישג לאומי וחינוכי, וכי הדבר מתבקש במדינה שחמישית מאזרחיה הם ערבים.
- ציינו והציגו איזו פנייה מן הפניות לגורמים השונים בהכרזת העצמאות באה לידי ביטוי בדברי העיתונאית.
- הסבירו כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי במינויים של הוועדה למינוי שופטים.

תשובה:

- ציינו: הפניה שבאה לידי ביטוי בדברי העיתונאית היא: הפנייה לערבים תושבי מדינת ישראל
- הציגו: פנייה לערבים תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום ולקחת חלק בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדות המדינה הזמניים והקבועים
- הסבירו- ביסוס: " מינויים אלה של הוועדה למינוי שופטים, הם הישג לאומי וחינוכי, וכי הדבר מתבקש במדינה שחמישית מאזרחיה הם ערבים."
- קישור: בחרתי בציטוט הזה מפני שהעיתונאית מדגישה כי המינויים של ערבים תושבי מדינת ישראל לייצוג ברשות השופטת מממשים את ההבטחה מהכרזת העצמאות לכך שיהיה ייצוג מתאים לערבים תושבי המדינה במוסדות המדינה.

שאלות ידע פשוט

- בשאלות ידע פשוט יש לכתוב את ההגדרה המלאה של המושג הנתון) 2-3 שורות) במידה והשאלה עוסקת בהכרזת העצמאות וישנה הוראה "הבא" יש לצטט מההכרזה
- שאלות בהם הנכם נדרשים להציג דומה או שונה בין שני מושגים יש לעשות שימוש במילות השוואה כגון: לעומת זאת/ בניגוד/ להבדיל/ בדומה/ בשונה ועוד. אין לענות בטבלה!!
- בשאלות על אופייה של מדינת ישראל כאשר הנכם מתבקשים להציג חוק או סמל המבטא את היותה מדינה יהודית יש להציג גם את תוכן החוק/ סמל ולהסביר כיצד הוא מבטא את המדינה היהודית.

שאלה לדוגמה

□ הציגו נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין לאומיות אתנית תרבותית לבין לאומיות פוליטית אזרחית

תשובה:

נקודת הדמיון בין שני סוגי הלאומיות: האתנית תרבותית והפוליטית/ אזרחית היא- השאיפה המשותפת לבני הלאום להגדרה עצמית במסגרת של מדינה או אוטונומיה בתוך מדינה. ההבדל בין שני סוגי הלאומיות הוא: הלאומיות האתנית תרבותית מבוססת על יסודות אתניים תרבותיים כמו- מוצא, תרבות משותפת, שפה, מסורת ולעיתים גם דת לעומת זאת הלאומיות הפוליטית/ אזרחית מבוססת על יסודות פוליטיים כמו רצון משותף של בני הלאום לחיות יחד ולקדם ערכים ועקרונות משותפים, תפיסה של טוב משותף.

לאום ומדינות לאום

סוגי לאומיות¹

לאומיות פוליטית

הצג: השאיפה המשותפת לבני לאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית או ניהול עצמי בתוך מדינה (אוטונומיה).
לאומיות המבוססת על יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים, רצון משותף לחיות באותה מדינה (מסגרת פוליטית) ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים) תפיסה של "טוב משותף".

לאומיות אתנית תרבותית

הצג: השאיפה המשותפת לבני לאום לשלטון עצמי במסגרת של מדינה ריבונית (לניהול עצמי בתוך מדינה).
לאומיות המבוססת על יסודות אתניים-תרבותיים משותפים וייחודיים (מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת).
אין חפיפה בין לאומיות ובין אזרחות (לאום אתני קודם למדינה)

לאומיות פוליטית	לאומיות אתנית תרבותית	
		נקודות דמיון
		נקודות שוני

¹ לאומיות היא בעיקרה רעיון מדיני - השקפת עולם הטוענת שלכל לאום יש זהות משותפת, ויש לו זכות למדינה משלו, שבה יקיים, ישמר ויקדם את אותה זהות. הלאומיות מתבססת על ההכרה של בני אותה קבוצה בכך שיש ביניהם מכנים משותפים, על רצונם לחיות ביחד ועל השאיפה למדינה ריבונית של בני הלאום.

סוגים של מדינות לאום

לאומיות אתנית-תרבותית ----- לאומיות אזרחית-פוליטית
ישראל, גרמניה, פולין ארה"ב, צרפת

מדינות הלאום השונות ממוקמות במקומות שונים על הציר האתני-פוליטי. בהתאם לאופן בו הן משלבות את היסודות הללו.

מדינת לאום (אתנית-תרבותית) הצג: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם לאום

אתני-תרבותי אחד ומבטאת את זכותו להגדרה עצמית לאומית.

חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים (התרבותיים) מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת) של קבוצת הרוב הלאומי. קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים (רצון משותף לחיות באותה מדינה/ מסגרת פוליטית ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף"). במדינה קיימים מיעוטים שאינם בני הלאום הדומיננטי ולהם הזכות לטפח את תרבותם וזהותם. מדינת הלאום הדמוקרטית מחויבת לשוויון זכויות לכלל האזרחים. דוגמא: מדינת ישראל מזוהה עם הלאום היהודי.

מדינה דו לאומית הצג: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם שני לאומים אתניים

דומיננטיים שונים ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית.

חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את היסודות האתניים התרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה. קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים (רצון משותף לחיות באותה מדינה/ מסגרת פוליטית ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים, תפיסה של "טוב משותף") (המגבשים את שני הלאומים).

במדינה קיימים מיעוטים שאינם בני הלאומים הדומיננטיים ולהם הזכות לטפח את תרבותם וזהותם. מדינת הלאום (דו לאומית) הדמוקרטית מחויבת להעניק שוויון זכויות לכלל האזרחים. דוגמא: בלגיה המורכבת מהלאום הוולוני והפלמי.

מדינה רב לאומית

הצג: מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם מספר לאומים אתניים דומיננטיים במדינה. הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים את היסודות האתניים התרבותיים של כל הלאומים הדומיננטיים במדינה.

קיימים גם יסודות פוליטיים-תרבותיים-ערכיים משותפים (רצון משותף לחיות באותה מדינה/ מסגרת פוליטית ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים/ תפיסה של "טוב משותף") המגבשים את כלל הלאומים.

במדינה קיימים מיעוטים שאינם בני הלאומים הדומיננטיים ולהם הזכות לטפח את תרבותם וזהותם. מדינת הלאום (רב-לאומית) הדמוקרטית מחויבת להעניק שוויון זכויות לכלל האזרחים. דוגמא: שווייץ המחולקת לאזורים עם קשר תרבותי לאיטליה, צרפת וגרמניה.

מדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה הצג: מדינה שמגדירה את השייכות הלאומית על

בסיס האזרחות בלבד /ניטרלית מבחינה אתנית) חפיפה בין לאומיות לאזרחות. (הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים יסודות משותפים כל האזרחים במדינה.

היסודות הפוליטיים משקפים ערכים משותפים לכלל אזרחי המדינה קיימת חפיפה בין לאומיות לאזרחות. במדינה קיימות קבוצות אתניות שונות. המדינה מחויבת להעניק שוויון זכויות לכלל האזרחים. דוגמא: ארה"ב, צרפת.

הדומה בין מדינות הלאום הדמוקרטיות הוא שהזהות הלאומית שלהן משלבת בין יסודות פוליטיים ויסודות אתניים. השונה הוא בדגש שנותנת כל מדינת לאום לכל אחד מיסודות אלו.

סוג המדינה	מדינת לאום אתנית תרבותית	מדינה דו לאומית	מדינה רב תרבותית	מדינת לאום פוליטית/ כלל אזרחיה
תבחין				
הרכב האוכלוסייה (דמוגרפיה)	רוב לאומי דומיננטי ומיעוטים	רוב לאומי של שתי קבוצות לאום אתניות דומיננטיות ומיעוטים	מספר לאומיים אתניים דומיננטיים	אזרחי המדינה ללא שיוך לאומי
על פי מה נקבע אופי המדינה?	על התרבות של בני הלאום האתני תרבותי המהווה את הרוב במדינה	על פי תרבותם של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה	על פי תרבותם של כלל הלאומים האתניים והתרבותיים עימם מזוהה המדינה	על ידי כלל אזרחי המדינה ללא קשר למוצא אתני-תרבותי כלשהו
המשותף לכל אזרחי המדינה	היותם אזרחי המדינה הכפופים לחוק ולשלטון משותף	היותם אזרחי המדינה הכפופים לחוק ולשלטון משותף	היותם אזרחי המדינה הכפופים לחוק ולשלטון משותף	היותם אזרחי המדינה הכפופים לחוק ולשלטון משותף
האם קיימים במדינה יסודות פוליטיים ואתניים	במדינה קיים ביטוי ליסודות האתניים התרבותיים של קבוצת הרוב הלאומי. קיימים גם יסודות פוליטיים	במדינה קיימים יסודות אתניים תרבותיים של שני הלאומים הדומיננטיים במדינה. קיימים גם יסודות פוליטיים	במדינה קיימים יסודות אתניים תרבותיים של כל הלאומים הדומיננטיים במדינה. קיימים גם יסודות פוליטיים	במדינה זו יש יסודות פוליטיים בלבד היסודות הפוליטיים משקפים ערכים משותפים לכלל אזרחי המדינה

שאלות תרגול על פרק הרעיון הלאומי

שאלות אירוע

1. הספרייה הלאומית של ישראל היא גוף ציבורי שתפקידו מוגדרים בחוק. התפקיד המרכזי של הספרייה הוא איסוף ושימור של מסמכים הקשורים למורשת העם היהודי ולמנהגיו לאורך הדורות.

הדבר נועד בעיקר לחיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל. כך, למשל, רכשה הספרייה בכספי המדינה כתבי יד יהודיים עתיקים שהתגלו באפגניסטן, ובהם כתבי יד של רבנים ומסמכים החושפים לראשונה את אורח החיים של היהודים באפגניסטן בתקופות קדומות.

– ציינו והציגו את **סוג הלאומיות** שבא לידי ביטוי בתפקידה המרכזי של הספרייה הלאומית. הסבירו כיצד סוג זה של לאומיות בא לידי ביטוי בקטע.

2. בבחירות המוקדמות לנשיאות ארצות הברית אחת המתמודדות לנשיאות אמרה כי במידה והיא תזכה הגבולות יישארו פתוחים לתיירים ומהגרים כמו שמתקיים כיום. לדברי המתמודדת, ארצות הברית מבוססת על קיומן של קבוצות דתיות ותרבותיות שונות המקדמות יחד ערכים משותפים, ללא קשר למוצא של כל אדם.

□ ציינו והציגו את **סוג הלאומיות** שבא לידי ביטוי בדברי המתמודדת. הסבירו כיצד סוג לאומיות זה בא לידי ביטוי בקטע.

3. ועדת השרים לענייני חקיקה דנה בהצעת חוק להרחיב את השימוש בלוח השנה העברי בתעודות רשמיות מטעם המדינה: על פי ההצעה יצוין גם תאריך הלידה העברי בכל רישיון נהיגה אשר יוציא משרד התחבורה. בדרך זו יוזם ההצעה מבקש להוביל לחיזוק הזהות היהודית בישראל.

– ציינו והציגו את **סוג הלאומיות** שאותו מבקש לחזק יוזם ההצעה. הסבירו כיצד סוג הלאומיות הזה בא לידי ביטוי בקטע.

שאלות ידע

1. הציגו הבדל אחד בין **לאומיות-אתנית** **תרבותית** לבין **לאומיות פוליטית**.

2. ציגו את המושג **לאומיות אתנית-תרבותית**.

3. הציגו את סוגי המדינות: **מדינה דו לאומית ומדינה רב לאומית**.

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל 14/1148/5

נהוג לחלק את ההכרזה לחמישה חלקים:

❖ חלק ראשון - החלק ההיסטורי:

ההצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

הצדקה היסטורית –

הציגו: הצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הקשורות לאירועים היסטוריים (חובה לזכור 3 דוגמאות):

- בארץ ישראל קם העם היהודי התעצב ויצר נכסי תרבות ובראשם ספר הספרים הנצחי
 - במהלך הגלות המשיך העם היהודי בתקווה ובמאמץ לשוב לארץ ישראל
 - נעשה מאמץ לשיבה לארץ בדורות האחרונים שהביא להקמת ישוב גדול ומבוסס
 - השואה הוכיחה את ההכרח בפתרון בעיית האנטישמיות על ידי הקמת מדינה יהודית
 - השתתפות היישוב היהודי במלחמת העולם השנייה הקנתה לו את הזכות להימנות על העמים באו"ם
- "בארץ ישראל קם העם היהודי בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית {...} לאחר שהוגלה העם היהודי מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית {...} מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה"

ההצדקה - המשפטית – הבינלאומית

הציגו: הצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, הנובעת מההחלטות של גופים בינלאומיים רשמיים

תמיכה/הכרה בינלאומית בזכות העם היהודי למדינה בארץ ישראל:

- **הצהרת בלפור** - זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי"
- **החלטת האו"ם על תכנית החלוקה** - ב' 29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל [...] הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה."

הצדקה טבעית / אוניברסלית -

הציגו: הצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, נובעת מהזכות הטבעית והאוניברסלית של כל עם להגדרה עצמית,

"זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית"

❖ חלק שני- החלק המעשי:

ההכרזה על הקמת המדינה ועל שמה, קביעת רשויות השלטון המרכזיים שלה:

המכרזים על הקמת המדינה: 37 חברי מועצת העם

מועד ההכרזה – ביום סיום המנדט הבריטי בא"י, ה' באייר תש"ח

1148.65.14 **אופייה של המדינה החדשה** – מדינה יהודית ודמוקרטית

שמה של המדינה - מדינת ישראל.

המוסדות הזמניים שלה – מועצת העם תפעל כמועצת מדינה זמנית, מנהלת העם תהיה ממשלה זמנית.

❖ חלק שלישי- החלק הצהרתי:

מאפיינים דמוקרטיים של המדינה באים לידי ביטוי בהכרזה:

(חובה לזכור 3 דוגמאות)

- **בהבטחה לשוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין ובהבטחה לחירות דת, מצפון לשון חינוך ותרבות** - "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות."
 - **בהבטחה לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל להשתתף בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה והענקת נציגות מתאימה בכל מוסדות המדינה** - מדינת ישראל קוראת "...לבני העם הערבי... ליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמנים והקבועים.
- **בהבטחה על הקמת מוסדות דמוקרטיים (קיום בחירות/ כינון חוקה)** - "...ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע... תפעל מועצת העם כמועצה זמנית ומוסד הבצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית..."
- **בהבטחה להיות נאמנה לעקרונותיה של מגילת האו"ם** - "... ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

מאפייני המדינה היהודית הבאים לידי ביטוי בהכרזה:

(חובה לזכור 2 דוגמאות)

- **בהכרזה על המדינה כמדינה יהודית ובשמה מדינת ישראל** - "...אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת ישראל."
- **בפתיחת שעריה לכל יהודי** - "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות."
- **בקביעה כי המדינה תושתת על יסודות החירות הצדק והשלום במורשתם של נביאי ישראל** - "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות הצדק, החירות והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל."
- **בקריאה לעם יהודי להתלכד סביבה** - "אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין, ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל."

❖ חלק רביעי- חלק הפניות:

כותבי ההכרזה פונים אל מספר גורמים בהצהרות וקריאות שונות (סעיפים-14
91)

- פניה אל ארגון האו"ם – לשיתוף פעולה בהגשמת החלטת החלוקה /להקמת אחדות כלכלית בארץ ישראל בכללותה ולקבל את ישראל לתוך משפחת העמים.
- פניה אל **ערבים תושבי ישראל** – לשמור על השלום, לקחת חלק בהקמת המדינה, על יסוד אזרחות מלאה ושווה במדינה וייצוג מתאים בכל מוסדות המדינה הזמניים והקבועים.
- פניה אל **מדינות ערב השכנות** – מושטים יד לשלום ושכנות טובה, קוראים לשיתוף פעולה במאמץ לקדם את המזרח התיכון כולו.
- פניה אל **העם היהודי בתפוצות** – להתלכד סביב הישוב היהודי ולסייע במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

❖ חלק חמישי- חלק החתימות:

הביטוי להסכמה הרחבה בקרב נציגי היישוב היהודי על הקמת המדינה

שאלות תרגול בנושא הכרזת העצמאות והרקע להכרזת העצמאות

שאלות אירוע

1. הוועדה למינוי שופטים מינתה בשנה האחרונה כמה שופטים לבית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי. הוועדה מינתה שופט ערבי לבית המשפט העליון ועוד כמה שופטים ערביים לבתי המשפט המחוזיים. כמו כן לראשונה מינתה הוועדה שופטת ערבייה לבית המשפט המחוזי בנצרת. בעקבות זאת כתבה עיתונאית בכירה כי מינויים אלה של הוועדה למינוי שופטים, הם הישג לאומי וחינוכי, וכי הדבר מתבקש במדינה שחמישית מאזרחיה הם ערבים.
 - ציינו והציגו איזו פנייה מן הפניות לגורמים השונים בהכרזת העצמאות באה לידי ביטוי בדברי העיתונאית.
- הסבירו כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי במינויים של הוועדה למינוי שופטים.

שאלות ידע

1. הציגו שני ביטויים מהכרזת העצמאות לאופי היהודי של מדינת ישראל וביטוי אחד
2. הציגו שני ביטויים בהכרזת העצמאות להיותה של ישראל מדינה דמוקרטית
3. הציגו את ההצדקה הטבעית-אוניברסלית ואת ההצדקה ההיסטורית להקמת מדינת ישראל כמדינת לאום, על פי הכרזת העצמאות.

מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

ההיבט המשפטי נורמטיבי

החקיקה במדינת ישראל- ביטוי למדינה יהודית

* נדרש לפרט לגבי כל חוק את תוכנו ומטרה (כיצד מבטא החוק את אופייה היהודי של המדינה).

□ **חוק שעות עבודה ומנוחה**, התש"א 1151 – החוק מגדיר את שעות העבודה וימי עבודה ומנוחה במשק. ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי. ללא יהודים- בשישי, שבת או ראשון לפי בחירתם. משמעות החוק היא השבתה של רוב חיי המסחר והתעשייה במדינה בשבת. החוק מבטא הסכמה רחבה בחברה היהודית על קביעת יום המנוחה על פי המסורת הדתית.

● **חוק איסור גידול חזיר (חוק החזיר)** התשכ"ב 1102 – החוק אוסר גידול חזיר באזורים יהודים ומוסלמים. החוק אינו אוסר על אכילת חזיר או על גידול חיות לא כשרות אחרות. האיסור על גידול חזיר נובע ממעמדו השלילי הסמלי וההיסטורי ביהדות.

● **חוק חג המצות (איסורי חמץ)** התשמ"ו 1180 - חוק החל בחג פסח ואוסר על בעל עסק להציג בפומבי מוצר חמץ למכירה, בימי חג הפסח, ביישובים שיש בהם רוב יהודי. החוק אינו אוסר על אכילת חמץ. החוק נחקק בשל איסור אכילת חמץ בחג הפסח היהודי.

● **חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)** תשי"ג 1153- החוק קובע שכל אזרחי ישראל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת בתי הדין של בני דתם וממילא נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה. (עדכון בחוק: החל משנת 2616 המדינה מאפשרת נישואין אזרחיים לאזרחים שהינם חסרי דת).

● **חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה**, התשי"ט 1151 – חוק הקובע את היום שיוקדש לזכר היהודים שנרצחו בשואה. במהלך היום נערכים טקסים ברחבי הארץ, מושמעת צפירת דומיה בת שתי דקות, דגלים מעל בנייני ציבור מורדים לחצי התורן. נקבע בתאריך כ"ז בניסן, יום להתייחדות עם זכר השואה. החוק מבטא את הזיקה של מדינת ישראל להיסטוריה של העם היהודי.

● **חוק יסודות המשפט**, התש"ב 1186 – החוק מתייחס למקרים בהם אין חקיקה ראשית או תקדימים משפטיים חקיקה שיפוטית אחרת לגבי המקרה הנדון. החוק מנחה את בתי המשפט לפסוק על פי "עקרונות החרות הצדק והיושר שבמורשת ישראל" במקרים בהם אין חקיקה ראשית/ חקיקה שיפוטית אחרת המתייחסת למקרה.

● **לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם**, התש"י 1156- החוק קובע כללי ענישה ייחודיים (כולל עונש מוות) על פשעי הנאצים למרות שנעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ לגבולותיה. הענישה מתייחסת לפשעים שנעשו נגד העם היהודי.

□ **חוק השבות**, התש"י 1156 – הצג: חוק משנת 1156 הקובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ. החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות לארץ) אם כי הם לא נרשמים כיהודים. (חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם.

ביטויים לאופייה היהודי של מדינת ישראל במרחב הציבורי

סמלי המדינה – ביטוי למדינה יהודית

סמלי מדינה מייצגים את הערכים והמורשת של המדינה, כך הם מסייעים באיחוד וליכוד בני האומה, יצירת מכנה משותף, בהבדלה ממדינות אחרות, וביטוי לעצמאות המדינה. לדוגמה, פסל החירות של ארה"ב מייצג את ערכי החופש השוויון והצדק העומדים בבסיסה של ארה"ב.

בישראל סמלי המדינה, הדגל, ההמנון וסמל המדינה מבטאים את זהותה היהודית של מדינת ישראל. מקורם של סמלי המדינה של מדינת ישראל במורשת היהודית, הדתית והציונית.

סמלי המדינה הקבועים בחוק מבטאים את זהותה היהודית **הדגל**

דגל מדינת ישראל הוא הדגל בה השתמשה התנועה הציונית בראשית דרכה. דגל המדינה מורכב ממגן דוד המסומן במרכז הדגל שהוא סמל יהודי מסורתי מימי דוד המלך ומפסי התכלת על הרקע הלבן שהם צבעי הטלית היהודית.

"ההמנון – "התקווה"

המנון המדינה הוא "התקווה" – ההמנון של התנועה הציונית. הוא נכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר ב-1878. "התקווה" הוכר בחוק הדגל, הסמל וההמנון המדינה רק ב-2664. ההמנון מבטא את רצון העם היהודי לשוב לא"י ואת הציפייה לעצמאות וחירות בארץ ישראל. שם ההמנון "התקווה" בא לציין את העובדה שבכל מקום בעולם בו נמצאו היהודים, הם תמיד שמרו על קשר עם ארץ ישראל והתפללו לכיוון ירושלים.

סמל המדינה – מנורה וענפי זית

סמל המדינה הינו המנורה שעמדה בבית המקדש, בעלת שבעת הקנים, שנלקחה לאחר חורבן בית המקדש על ידי הרומאים ומשני צדיה ענפי זית, מתחת למנורה שם המדינה "ישראל" (שמו של יעקב אבינו).



השפה העברית

שפה היא מערכת מוסכמת של מילים, צורות הבעה ומשפטים המשמשים אמצעי תקשורת בין אנשים. שפה היא אחד המאפיינים הבולטים לייחודיות של קבוצת אנשים. העברית היא שפת התנ"ך, שפת המשנה, שפה שאותה שימרו היהודים במהלך אלפי השנים, במהלך שנות הגלות שימשה העברית כשפת התפילה, שפת הקודש. שפה בה נכתבו שאלות ותשובות של רבנים, שפה בה יהודים כתבו ספרים. אבל בעיקרה לא הייתה שפה מדוברת. התחייה של השפה העברית כשפת דיבור החלה במהלך המאה ה-11. העולים בעליות הציוניות עודדו את השימוש בעברית כשפת יום יום. אליעזר בן יהודה נחשב כמחדש השפה העברית.

מעמדה הרשמי של השפה העברית

מעמד השפה העברית: העברית אמנם לא נקבעה בחוק מפורש כשפה הרשמית של מדינת ישראל עד שנחוקק חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי בשנת 283.1 ועד אז החקיקה מתקופת המנדט נתנה לעברית ולערבית מעמד של שפות רשמיות (לאחר הביטול המפורש בחקיקה של מעמד השפה האנגלית)
החקיקה והפסיקה בישראל מקנות עדיפות לעברית כשפה רשמית כביטוי לאופייה היהודי של המדינה³
***** חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי קובע:**
(א) עברית היא שפת המדינה³
(ב) לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק³
(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתו של חוק-יסוד זה³

במציאות

יש מקומות בהם יש לעברית העדפה ויש מקומות שמעמדן של העברית והערבית זהה. במסמכים הרשמיים הפרסום צריך להיות בשתי השפות ואמנם מרבית הפרסומים הרשמיים נעשים בעברית ובערבית. החוקים מתפרסמים בשתי השפות, תעודות הזהות מודפסות בשתי השפות כך גם שטרי הכסף, הבולים ושלטי הרחובות. בבתי הספר היהודים ההוראה היא רק בעברית בבתי הספר הערביים ההוראה בערבית ולומדים עברית. יש מקומות שהעברית מועדפת למשל בפנייה לרשויות השלטון לעיתים נדרש האזרח הערבי לתרגום. בכלי התקשורת הממלכתיים ברשות השידור מרבית השידורים מתקיימים בעברית יש מיעוט של שידורים בערבית.

לוח השנה העברי

הצג: לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל כביטוי לאופייה היהודי של המדינה. החגים היהודים הינם ימי שבתון רשמיים במדינה. לאזרחים שאינם יהודים נקבעו ימי שבתון לכל אחד על פי דתו. (החוק) חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1118) מחייב שימוש בתאריך עברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה (הכוונה למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה). בנוסף יצוין התאריך הלועזי המתבסס על הלוח הנוצרי.

*** חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי קובע:

הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי; השימוש בלוח העברי ובלוח הלועזי ייקבע בחוק.

שאלות תרגול בנושא מאפייניה של מדינת ישראל

כמדינה יהודית

שאלות אירוע

1. באחרונה הוקמה ועדה ציבורית שתבחן דרכים ותגבש המלצות להעמקת הלימוד של מורשת יהדות ספרד והמזרח בבתי הספר, כדי לתת לנושא זה ביטוי הולם וראוי בתוכנית הלימודים, כפי שקובע החוק. יוזמי הקמת הוועדה הסבירו כי היא נועדה להגביר את הידע של תלמידי ישראל כל מורשת ישראל ועל המסורת היהודית שהתקיימה בקהילות יהודיות שונות.

- ציינו והציגו את **החוק** המבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל, שיוזמי הוועדה מבקשים לממש .
- הסבירו כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בקטע.

2. כמה בני משפחה ממדינה באמריקה הלטינית ביקשו לעלות לישראל. בבקשתם לעלות לארץ הם טענו שהסבא שלהם היה יהודי, והציגו אישורים ומסמכים המוכיחים זאת. משרד הפנים קיבל את בקשתם ואפשר למשפחה לעלות לארץ.

- ציינו והציגו את **החוק** שבני המשפחה התבססו עליו בבקשתם לעלות לארץ.
- הסבירו כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בקטע.

שאלות ידע

3. הסבירו כיצד **לוח השנה העברי** בא לידי ביטוי במרחב הציבורי בישראל.
4. הציגו שני **חוקים** המשקפים את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית.
5. הסבירו כיצד אחד מן החוקים האלה: **חוק יסודות המשפט** (המשפט העברי) או **חוק חג המצות** מבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל.
6. הסבירו כיצד שני החוקים: **"חוק שיפוט בתי דין רבניים"** ו"**חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה**" מבטאים את אופייה היודי של מדינת ישראל.
7. הסבירו כיצד אחד מסמלי המדינה מבטא את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית.

גישות כלכליות - חברתיות שונות

(ניאו-ליברלית וסוציאל-דמוקרטית)

הוויכוח בין הגישות הוא על מידת המימוש של עקרון השוויון החברתי כלכלי. מה היא מידת מעורבותו של השלטון בנעשה במדינה מבחינה חברתית וכלכלית. בעוד שהגישה הניאו - ליברלית תומכת באינדיווידואליות, הרי שהסוציאל-דמוקרטית תומכת בשוויוניות ושיתוף. הבעיה נובעת מהפרשנויות השונות לשאלה מהם תנאי קיום בסיסים. במישור הפוליטי אין הבדל בין שתי הגישות, שתיהן מסכימות על כך שהחברה המדינית מורכבת מציבור של פרטים שנולדו חופשים ושווים, במשטר הדמוקרטי חייבים להתקיים ערכים בסיסים כמו חירות ושוויון. לכל אדם חופש ביטוי, כל אדם יכול לבחור ולהיבחר וכולם שווים בפני החוק.

גישה כלכלית ניאו-ליברלית הגדרה -

הצג: גישה כלכלית- חברתית אשר מדגישה את החירות הכלכלית על פני השוויון החברתי-כלכלי.

מעודדת יוזמה פרטית ותחרות חופשית/ פעילות במסגרת שוק חופשי. מעורבות המדינה בתחום החברתי-כלכלי היא מינימלית והפרט אחראי לרווחתו. דוגמאות לפעולה של המדינה: הפרטה, צמצום מעורבות על ידי קיצוץ תקציבים, קיצוץ קצבאות, תמיכה בצמצום המיסוי למינימום.

גישה כלכלית סוציאל-דמוקרטית הגדרה -

הצג: גישה כלכלית- חברתית גישה זו מדגישה את השוויון החברתי-כלכלי על פני החירות הכלכלית.

לפי גישה זו המדינה אחראית/ מחויבת לדאוג לרווחתם החברתית-כלכלית של כל האזרחים, בדגש על החלשים.

המדינה מעורבת בתחום החברתי-כלכלי במידה רבה ומחויבת לצמצם פערים בין שכבות האוכלוסייה ולקדם שוויון הזדמנויות/ המדינה מחויבת ליצור רשת ביטחון סוציאלית רחבה. דוגמה לפעולות המדינה: סבסוד (מימון) שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית, זכויות חברתיות נרחבות, הלאמה, תמיכה במיסוי גבוה על העשירונים העליונים.

מלאו את הטבלה על פי ההגדרות של הגישות הכלכליות - חברתיות:

קריטריון להשוואה	הגישה הניאו-ליברלית	הגישה הסוציאל-דמוקרטית
מהו הערך המרכזי שהגישה מדגישה?		
מי אחראי למצבו של הפרט?		
מהי מידת ההתערבות של המדינה בחיים הכלכליים- חברתיים של החברה?		
דוגמאות למעורבות או אי המעורבות של המדינה בחיים הכלכליים- חברתיים במדינה		
מהי עמדת הדוגלים בגישה בנוגע להטלת מיסים?		

מה הערך המרכזי? מעורבות המדינה? מהי האחריות כלפי הפרט?

זהו את הגישה הכלכלית-חברתית:

מאפייני המדינה:

הגישה הכלכלית החברתית
הנהוגה במדינה זו היא:

● במדינה זו דוגלים במדיניות של שוק חופשי

● במדינה זו דוגלים במתן קצבאות נרחבות לקשישים ולנוזקים

● במדינה זו הממשלה פועלת על מנת לצמצם פערים כלכליים-חברתיים במידה רבה

● במדינה זו שירותי הרפואה מלבד הבסיסיים ביותר הם פרטיים

● מדינה זו דוגלת במיסוי נמוך

● במדינה זו המדינה דואגת לדיור לנוזקים

● במדינה זו דגולים במיסוי גבוה לעשירונים העליונים

● במדינה זו כל מוסדות החינוך כולל השכלה גבוהה הם ממומנים באופן על ידי המדינה

עקרון שלטון העם

"... שלטון העם, בידי העם, למען העם..." (א. לינקולן)
"רק רצון העם הוא הבסיס החוקי לכל ממשלה". (תומאס ג'פרסון)
"פירושה הפשוט של הדמוקרטיה היא הלקאת העם על ידי העם ולמען העם". (אוסקר ויילד)

מטרות השיעור

- הבנת מהו עקרון שלטון העם וכיצד הוא נגזר מהאמנה החברתית.
- למידה של צורות השלטון העיקריות בדמוקרטיה: ישירה וייצוגית.
- למידה על שני סוגים משטרים של דמוקרטיה ייצוגית: ממשל פרלמנטארי, נשיאותי או מעורב.
- הבנה כי גם בדמוקרטיה ייצוגית ישנו מרכיב של דמוקרטיה עקיפה – משאל עם.
- טיעונים בעד ונגד צורות ממשל של דמוקרטיה ייצוגית.

מושגים מרכזיים: עם, ריבונות העם, דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה עקיפה, ממשל פרלמנטארי, משאל עם, בחירות דמוקרטיות, שיטת הבחירות בישראל.

עקרון שלטון העם

שלטון במדינה פירושו ניהול המדינה: השלטון הוא בעל סמכות ובלעדיות לקבל החלטות המחייבות את האוכלוסייה ולבצען באמצעות חקיקה, קביעת מדיניות, שיפוט וביצוע. השלטון נתון בידי קבוצה קטנה של אנשים המוסמכת לנהל את המדינה.

העם במדינה הדמוקרטית המודרנית – הכוונה היא לכלל האזרחים במדינה, שיש ביניהם שוני: במין, בדעות, בהשקפות עולם ובדת. בעם נכללים גם הרוב וקבוצות המיעוט.

עקרון שלטון העם

הצג: עקרון שלטון העם הוא עקרון מרכזי בדמוקרטיה, והכרחי לקיומה.

העם, כלל האזרחים, הוא הריבון. העם מחזיק את סמכויות השלטון במדינה. האזרחים מעניקים את סמכויות השלטון לידי נציגים נבחרים לתקופה מוגבלת ובתנאים מוגדרים על מנת שינהלו את המדינה בשמם ולמענם.

צורות שלטון עיקריות בדמוקרטיה : ישירה וייצוגית

דמוקרטיה ישירה -הצג: כלל האזרחים שולטים בקבלת החלטות בענייני המדינה באופן ישיר ללא מתווכים (נציגים).

דמוקרטיה עקיפה / ייצוגית -הצג: כלל האזרחים בוחרים את הנציגים, אשר מקבלים את ההחלטות (אשר מנהלים את המדינה) ומקדמים מדיניות מסוימת בשם העם.

משאל עם – ביטוי מודרני לדמוקרטי ישירה

במקרים מסוימים ניתן לקיים את עקרון "שלטון העם", באמצעות עריכת משאל עם, בו משתתפים כלל האזרחים בעלי זכות הבחירה.

משאל עם הצג: משאל עם הוא כלי (הליך) של דמוקרטיה ישירה על מנת לשקף באופן ישיר את עמדות הציבור. שאלה מוגדרת שהשלטון בוחר לנסח ולהפנות להחלטת (לבחירת) האזרחים בעלי זכות הצבעה במדינה. בסוגיה מרכזית, עקרונית (משמעותית) שנמצאת על סדר היום במדינה. בחלק מן המדינות תוצאות המשאל מחייבות באופן חד משמעי ובאחרות הוא מוגדר ככלי מיעוץ בלבד בידי המחוקקים. (דוגמא למשאל עם- בתאריך 23.06.2016 הצביעו אזרחי אנגליה בעד עזיבת מדינתם את האיחוד האירופי בניגוד לעמדת הממשל).

בעד ונגד קיום משאל עם

נימוקים בעד קיום משאל עם –

- ✓ שיתוף העם בהחלטות גורליות לקיומו, מצבו הכלכלי והחברתי ועוד. לא רק החלטות של מספר מסוים של אנשים.
- ✓ חיזוק עמדת הממשלה בכך שמקבלת את תמיכת העם למהלכה.
- ✓ הכרעה בנושאים שנויים במחלוקת בחברה, כך נמנע פילוג בעם.

נימוקים נגד קיום משאל עם –

- ☒ החלשת כוחה של הממשלה הנבחרת בכך שהוא מסמן שציבור הבוחרים אינו סומך עליה לקבל החלטות מסוימות.
- ☒ משאל עם יכול להיות מוטה על ידי טיב השאלה; במשאל עם שואלים שאלה של כן ולא, ולכן ניתן לנסח את השאלה כך שרוב האנשים יינטו לאחת מן התשובות.
- ☒ תעמולה עשויה להשפיע על הבחירה.

בשנת 2014 חוקקה הכנסת בתפקידה כרשות מכוננת את חוק יסוד: משאל עם. על פי החוק במקרה בו תעמוד על סדר היום סוגיית חתימת הסכם מדיני הכולל ויתור על שטחים עליהם חלה ריבונות ישראלית (שטחים בגבולות ה"קו הירוק", במזרח ירושלים או ברמת הגולן), או סוגיית נסיגה חד-צדדית משטחים ריבוניים, ההחלטה על כך חייבת לקבל אישור בתמיכה של רוב מוחלט מקרב חברי הכנסת (לפחות 61) ולאחר מכן הממשלה חייבת לקבל את אישור העם, במשאל עם- אלא אם ההחלטה זכתה לתמיכה של רוב של 80 חברי כנסת.

בחירות דמוקרטיות

"פירושה של זכות ההצבעה הכללית היא למסור את הנהלת הבית לחדר הילדים". (ביסמארק)

"פתק הקלפי חזק מכדור רובה". (א. לינקולן).

הבחירות מאפשרות את חילופי השלטון, הציבור בבחירתו את מנהיגיו קובע האם המנהיגים התנהגו לשביעות רצונו ועשוי להחליפם במידת הצורך.

בחירות במשטר דמוקרטי מאפשרות פיקוח על השלטון, מכיוון שנציגי השלטון מודעים לכך שכהונתם מוגבלת ושהם יוחלפו בפרקי זמן קבועים בחוק ובדרכים קבועות בחוק. ולכן הם מוגבלים לפעול באחריות ציבורית.

בהליך הבחירות באים לידי ביטוי העקרונות המרכזיים ביותר של הדמוקרטיה :

- שלטון העם – ריבונות העם – לאזרחים ניתנת העוצמה לבחור בנציגיהם או להחליפם.
- הגבלת השלטון – קיום בחירות בפרקי זמן קבועים מאפשרים חילופי שלטון.
- הבחירות הן ביטוי לקיומה של הסכמה רחבה על כללי המשחק המקובלים במשטר דמוקרטי.
- פלורליזם – בא לידי ביטוי בקיומן של מפלגות המתמודדות בבחירות, מפלגות בעלות דעות מגוונות ואינטרסים שונים.
- חופש התאגדות – בכך שמאפשרים לכל קבוצת אנשים להתאגד כמפלגה ולהתמודד בבחירות.
- חופש ביטוי – בכך שלכל קבוצה ומפלגה, יש הזכות לבטא את רעיונותיה ולנסות לשכנע את הציבור בצדקת עמדותיה.



בחירות דמוקרטיות הצג: מאפיין בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות. הליך באמצעותו מחליפים (בוחרים) את השלטון במדינה דמוקרטית לבחירות דמוקרטיות חמישה תנאים הכרחיים (מספיק לכנות אותם בתוך ההגדרה בכותרות): כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות, התמודדות חופשית

חמישה תנאים הכרחיים לקיומן של בחירות דמוקרטיות :

- כלליות – כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה במגבלות הכתובות בחוק (כמו גיל מינימלי ובמדינות מסוימות עבריינות על החוק).
- חשאיות – איש מלבד הבוחר לא יודע במי בחר, כך מובטח שהבוחר לא יושפע מלחצים של גורמים שונים.
- מחזוריות – הבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים וסדירים הקבועים בחוק למניעת עריצות השלטון.
- שוויוניות – לכל מצביע קול אחד וכל קול שווה למשנהו. (כל אחד = קול אחד).
- התמודדות חופשית/ הוגנות – הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת המבוססת על חירויות וזכויות פוליטיות (במיוחד חופש הביטוי וחופש ההתאגדות) בין שני מתמודדים או יותר. אסורה השפעה על המצביעים באמצעות איום, שוחד וכדומה.